

MEMORÁNDUM

Folio: DP012/2024

Fecha: 22 de enero de 2024

Asunto: Solicitud para contratación de Servicios Legales

MTRA. MARISELA HERRERA MÉNDEZ.
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESENTE

Derivado de los requerimientos del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, entre los cuales se encuentra contar con Servicios Profesionales Legales para la representación, actuación, tramitación, seguimiento y defensa en todos aquellos asuntos de carácter legal que involucren a la Institución, por medio del presente, y en virtud de que, a la fecha, no se cuenta con una figura de Abogado General dentro de la plantilla asignada al Instituto, **se solicita la autorización de recurso para la contratación de un asesor legal / despacho jurídico externo para el ejercicio fiscal 2024 (enero a diciembre)** a efecto de que el Instituto cuente con la representación legal que sea necesaria para defender los intereses propios de la Institución y estar en posibilidades de brindar atención oportuna a los mismos, adjuntando para ello la propuesta correspondiente a través de la investigación de mercado y tabla comparativa respectiva.

Para la presente solicitud, se precisa afectar la partida 3312 'Otros servicios para la operación de programas'.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Excelencia en Educación Tecnológica®

MTRA. ESTELA CASTRO BAROJA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL



23 ENE 2024

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

C.C.p. Archivo

Nombre del Acuerdo:

Autorizar al Director General realizar las gestiones necesarias ante las instancias competentes para la obtención de recursos que serán destinados para Contratación de Servicios Profesionales Legales para el Ejercicio Fiscal 2024 del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco.

Objetivo:

Contar con Servicios Profesionales Legales para representación, actuación, tramitación, seguimiento y defensa en todos aquellos asuntos de carácter legal que involucren a la Institución.

Fundamento:

En apego a las facultades y obligaciones del Director General establecidas en el artículo 13, fracción IV, así como las facultades de la H. Junta Directiva, establecidas en el artículo 9, fracciones XXII y XXIII, preceptos todos del Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco; artículo 7, fracción IX del Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco; numerales 70 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla; artículos 1, 7, 15 y 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

Justificación:

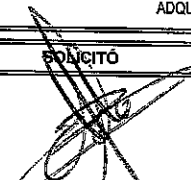
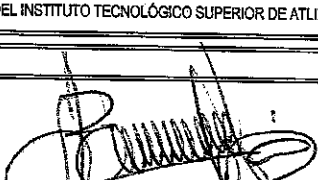
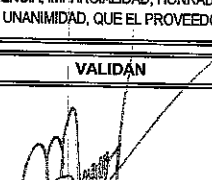
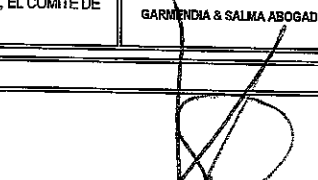
Que el Instituto cuente con la representación legal que sea necesaria para defender los intereses propios de la institución y estar en posibilidades de brindar atención oportuna a los mismos, en virtud de que, a la fecha no se cuenta con una figura de Abogado General dentro de la plantilla asignada.

Se solicita autorizar hasta la cantidad de:

Fuente de Financiamiento	Importe
Subsidio Ordinario Estatal	\$170,646.55
Suma:	\$170,646.55

Partidas a afectar:

3312 Otros servicios para la operación de programas.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ADQUISICIÓN DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO							
CONCEPTO: SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024							
PARTIDA:	3312	TIPO DE ADJUDICACIÓN:	ITP	RECURSO:	SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL		
FECHA DE ELABORACIÓN 22 DE ENERO DE 2024		REQUISICIÓN NÚMERO RMYS ENERO-01		ÁREA SOLICITANTE DEPARTAMENTO DE PERSONAL			
PROVEEDORES							
DATOS DEL PROVEEDOR Y/O RAZÓN SOCIAL	GARMENDIA & SALMA ABOGADOS S.C. Quinto Retorno Osa Menor No. 2 Int. 3 - C Reserva Territorial Atlxayotl C.P. 72810 San Andrés Cholula, Puebla RFC: GAS1708250NA		ASESORES JURIDICOS DE PUEBLA S.C. Quinto Retorno Osa Menor No. 2 3er Piso L - A Reserva Territorial Atlxayotl C.P. 72810 San Andrés Cholula, Puebla RFC: ROJA820514KU9		CONJUPRO LEGAL CONSULTING S.C. Calzada de los Fuertes No. 83 Zona Histórica Cívica 5 de Mayo C.P. 72266 Puebla, Puebla RFC: CLC140408AF0		
FECHA DE COTIZACIÓN	19 de enero de 2024		5 de enero de 2024		8 de enero de 2024		
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN	60 DÍAS		60 DÍAS		60 DÍAS		
FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA		
ADQUISICIÓN	SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	*	\$ 147,109.10	\$ 170,646.55	\$ 240,000.00	\$ 278,400.00	\$ 264,000.00	\$ 306,240.00
		+ I.V.A.		+ I.V.A.		+ I.V.A.	
		\$ 23,537.45		\$ 38,400.00		\$ 42,240.00	
(x) Costo		(x) Eficiencia (70-100%)		(x) Oportunidad		(x) Cumplimientos específicos	
(x) Honradez		(x) Asesoría		(x) Nivel de especialización		() Único proveedor	
CON BASE EN UNA EVALUACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA, Y CON BASE EN LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ Y TRANSPARENCIA, EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO DETERMINÓ, POR UNANIMIDAD, QUE EL PROVEEDOR SEA:						GARMENDIA & SALMA ABOGADOS S.C.	
SOLICITÓ		VALIDAN					
							
MTRA. ESTELA CASTRO BAROJAS JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL		VACANTE A LA FECHA JEFE DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		MTRA. MARISELA HERRERA MÉNDEZ SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		MTR. LEOPOLDO GONZÁLEZ ROSAS DIRECCIÓN GENERAL	



Garmendia & Salmán
ABOGADOS

Puebla, Pue., a 19 de enero de 2024

Mtro. Leopoldo González Rosas
Director General del
Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
P r e s e n t e

Estimado Maestro Leopoldo,

Antes que nada, agradecemos la oportunidad de presentarle nuestros servicios profesionales por medio de la presente, y con relación a su solicitud de propuesta para la prestación de servicios legales para el año 2024, a continuación, le hacemos saber los términos y condiciones que proponemos para los mismos:

- A) El servicio de asesoría legal en materia laboral, a partir de la contratación de nuestros servicios, **incluye:**
1. Asesoría Laboral por medio de correo electrónico 24/7 con tiempo de respuesta máximo de 72 horas y vía telefónica cuando el caso lo amerite.
 2. Revisión documental preventiva y correctiva de las Condiciones Generales de Trabajo que rigen en la empresa. (Contratos, Actas Administrativas, Reglamento Interior de Trabajo, etc.)
 3. Comparecencia ante las autoridades del trabajo federales y locales, para realizar convenios fuera de juicio para dar por terminada la relación de trabajo con sus empleados, así como atención de citatorios de las autoridades laborales.
 4. En caso de demandas Laborales, se incluye el servicio de defensoría legal de los juicios, la defensoría legal cubre todas las etapas del juicio.
 5. Asesoría y análisis legal en la contratación de servicios con terceros, para evitar riesgos y responsabilidades en materia laboral y administrativa.
- B) En las demás materias del derecho, Civil, Penal, Administrativa, Derechos de Autor, etc. revisión, asesoría, defensa y representación ante cualquier instancia y Autoridades Locales o Federales, intentando sacar a salvo y en paz al Instituto.

HONORARIOS

Considerando el nivel técnico de nuestro personal que participa en el desarrollo del trabajo descrito en los apartados A) y B), la importancia y el tiempo que éste requerirá a partir de la fecha en que se firme el contrato de prestación de servicios, y considerando que hemos contado con su confianza con anterioridad hemos determinado el costo de nuestros honorarios con el respectivo aumento de acuerdo con el índice nacional de inflación que aplica para el año dos mil veinticuatro, los cuales serían pagados en forma mensual de la siguiente manera:

SUTOTOTAL: \$147,109.10

Quinto Retorno Osa Menor No. 2 Interior 3-C, Reserva Territorial
Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72810
Contacto +52 (222) 210 8485



Garmendia & Salmán
ABOGADOS

IVA: \$23,537.45
TOTAL: \$170,646.55
RET. 5% AL M \$735.55
IMPORTE \$169,911.00

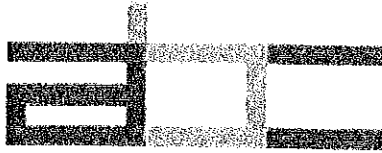
Los pagos deberán realizarse por transferencia electrónica de fondos a la cuenta de la persona moral GARMENDIA & SALMAN ABOGADOS, S.C. con RFC: GAS170825DMA.

La vigencia de la presente propuesta es de sesenta días a partir de su fecha de elaboración.

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

Atentamente

M.D.L. HORACIO A. GARMENDIA SALMÁN
DIRECTOR GENERAL DE G&S ABOGADOS, S.C.



ASESORES JURIDICOS DE PUEBLA S.C

**MAESTRO LEOPOLDO GONZALEZ ROSAS
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO
PRESENTE**

En atención a su invitación para participar con nuestra propuesta de servicios en materia legal para representar durante el año 2024 al Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, le hacemos llegar nuestros términos y condiciones para la prestación de servicios legales.

Los servicios en cualquier materia que solicite el Instituto los atenderemos por conducto de abogados expertos en cada materia del derecho que se requieran, de manera adecuada y eficaz, vigilando que el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco y sus directivos, siempre salgan a salvo y en paz de cualquier conflicto, por lo que para brindar nuestros servicios legales de alta profesionalización consideramos nuestros honorarios en un monto mensual de \$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) más el I.V.A. Impuesto al Valor Agregado, menos las retenciones correspondientes y su revisión anual en los términos del índice de inflación que determinen las Autoridades, los cuales serán pagados de manera mensual, cubiertos antes del día 15 de cada mes a la que suscribe con RFC: ROJA820514KU9, a través de Transferencia Electrónica.

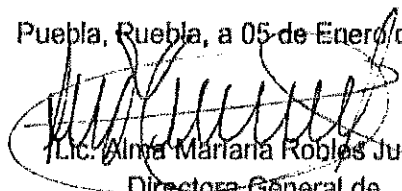
Una vez firmado el contrato de prestación de servicios profesionales podremos otorgar los servicios legales solicitados.

Agradecemos la oportunidad que se nos brinda para participar con nuestra propuesta de servicios y auguramos favorecemos con su elección, quedando en espera de su amable retroalimentación respecto de nuestra propuesta, que tiene una vigencia de 60 días a partir de su expedición.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Puebla, Puebla, a 05 de Enero de 2024.


Lic. Alma Mariana Robles Juárez.
Directora General de
ABC Asesores Jurídicos de Puebla

*Quinto Retorno del Circuito Osa Menor número dos Tercer Piso Letra "A"
Corporativo ciudad Judicial zona Ciudad Judicial
Reserva Territorial Atlacáyotl. San Andrés Cholula Puebla C. P. 72810
Teléfono (222) 210-8706*

H. Puebla de Z., a 8 de Enero de 2024

MTRO. LEOPOLDO GONZALEZ ROSAS
REPRESENTANTE LEGAL DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO
PRESENTE

Por este conducto y en seguimiento a su amable invitación a participar con nuestra cotización de servicios legales para la Institución que Usted atinadamente representa para el año 2024, le hago llegar nuestra oferta:

Nuestros servicios legales en todas las materias que requiera su representada serán atendidos por profesionales expertos en todas las áreas del derecho, oportuna y eficazmente siempre velando por el bien del INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO y de sus Representantes, considerando ello y la distancia con la Ciudad de Puebla que es donde nos encontramos asentados principalmente, hemos tasado nuestros honorarios como un paquete de servicios para su representada en un monto Anual de \$264,000.00 más el Impuesto al Valor Agregado en la tasa que determinen las Autoridades Hacendarias, menos las retenciones correspondientes, los cuales serán cubiertos de forma MENSUAL, esto es, \$22,000.00 mas IVA (VEINTIDOS MIL PESOS 00/100 M.N.) mensuales mismos que serán pagados una vez firmado el correspondiente contrato de prestación de servicios profesionales y que serán cubiertos dentro de los primeros diez días del mes de que se trate.

RFC: CLC140408AF0

Condiciones de pago: Transferencia electrónica de Fondos.

Vigencia: La presente propuesta tiene una vigencia de 60 días a partir de su fecha de elaboración.

Esperando vernos favorecidos con la distinción de su preferencia, quedamos atentos a su amable respuesta para iniciar los trámites correspondientes.

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.



Mtro. Oscar Guevara García